

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1235/2537

บริษัท สยาม กลการ จำกัด
นาง อำนวย แต่ง เพือก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 567

สัญญาเช่าซื้อระบุว่า ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายผู้เช่าซื้อจะต้องชำระค่าเช่าซื้อทั้งสิ้นจนครบ หมายความว่าผู้เช่าซื้อจะต้องชำระราคารถยนต์ที่เช่าซื้อที่ยังไม่ได้ชำระตามสัญญาจนครบ เพราะมิได้ระบุให้ผู้เช่าซื้อผ่อนชำระเป็นงวด ๑ ดังกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าซื้อไม่สูญหาย และข้อตกลงดังกล่าวไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567 หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถยนต์ จำนวน 1 คัน ไปจากโจทก์ในราคา 245,400 บาท จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อล่วงหน้า 35,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระเป็น 48 งวด งวดละ 4,400 บาท ต่อเดือนงวดสุดท้ายชำระ 3,600 บาท เริ่มชำระงวดแรก วันที่ 2 ตุลาคม 2527 งวดต่อไปชำระทุกวันที่ 2 ของเดือนถัดไปจนกว่าจะครบ จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน โดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมหลังจากทำสัญญาเช่าซื้อ จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์ในงวดที่ 26 ซึ่งจะต้องชำระในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2529 เพียง 2,500 บาท ยังขาดอยู่ 1,900 บาท จากนั้นจำเลยที่ 1 ไม่

ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์ ต่อมาวันที่ 27 มีนาคม 2530 จำเลยที่ 1 ได้ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสอบสวนอำเภอวังน้อยว่ารถยนต์ที่เช่าซื้อถูกคนร้ายลักไป ซึ่งตามข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อข้อ 5 ได้ตกลงกันไว้ว่าจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระอยู่เป็นเงิน 97,900 บาท ให้แก่โจทก์จนครบ จำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 97,900 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถยนต์ไปจากโจทก์โดยมีเงื่อนไขการชำระค่าเช่าซื้อ และชำระค่าเช่าซื้อบางส่วนตามฟ้องจริง ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม 2530 รถยนต์ที่เช่าซื้อถูกคนร้ายลักไปโดยจำเลยที่ 1 ได้ครอบครองดูแลและเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามปกติด้วยความระมัดระวังเสมอ กับวิญญูชนพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเอง สัญญาเช่าซื้อย่อมระงับจำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่ งวดที่รถยนต์สูญหายคงรับผิดชอบเฉพาะค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระในงวดที่ 26 จนถึงงวดที่ 30 รวมเป็นเงิน 19,500 บาท เท่านั้น ขอให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนที่นอกเหนือจากเงินจำนวนดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 79,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์โดยได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์อย่างคนอนาถา

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมนายบุญลือ แต่งเผือก ทายาทของจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 79,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เข้าซื้อรถยนต์ไปจากโจทก์ ตามสัญญาเข้าซื้อเอกสารหมายเลข 4 จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกันยอมรับผิดร่วมกับ จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่ งวดที่ 26 โดยชำระค่าเช่าซื้องวดนี้ให้แก่โจทก์เพียง 2,500 บาท ยังขาดอยู่อีก 1,900 บาท และคงค้างชำระค่าเช่าซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 97,900 บาท รถยนต์ที่เช่าซื้อถูกคนร้ายลักไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2530 ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าซื้อถูกคนร้ายลักไป มีข้อตกลงกันไว้ตามสัญญาเช่าซื้อ ข้อ 5 ว่า "ถ้าทรัพย์สินที่เช่าซื้อถูกโจรภัย..ผู้เช่าซื้อยอมรับผิดฝ่ายเดียว...และยอม ชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งสิ้นจนครบ ฯลฯ" โจทก์ทราบว่ารถยนต์คันดังกล่าวสูญหายก็ได้ ให้ทนายความมีหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างจำนวน 97,900 บาท แก่โจทก์แล้ว แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 ว่า ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์จำเลยทั้งสองในปัญหาเรื่องข้อตกลงตาม สัญญาเช่าซื้อข้อ 5 ที่ให้จำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระหลังจากที่รถยนต์ที่เช่าซื้อถูกโจรภัยหรือสูญหายว่าเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 567 และมาตรา 113 เก่า มาตรา 150 ใหม่หรือไม่นั้นเป็นการ วินิจฉัยโดยชอบหรือไม่ พิเคราะห์แล้วแม้ศาลชั้นต้นจะวินิจฉัยว่าข้อตกลงตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 5 ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนมาก็ตาม แต่ปัญหานี้จำเลยทั้งสองไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ในคำให้การแต่อย่างใดจึงไม่มีประเด็นใน ปัญหาที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยมานั้นเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น กรณีถือได้ว่าเป็นข้อ ที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ต้องห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคแรก เว้นแต่เป็นปัญหาอัน
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 225 วรรคสองเท่านั้น เห็นว่าแม้สัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาเช่าทรัพย์
ประเภทหนึ่ง เมื่อรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายสัญญาเช่าซื้อย่อมระงับไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567 และจำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อไม่ต้องชำระค่าเช่าซื้อ
ที่ค้างชำระต่อไปก็ตาม แต่ตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 5 ระบุให้จำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อชำระ
เงินค่าเช่าซื้อทั้งสิ้นจนครบในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าซื้อถูกโจรภัยหรือสูญหายนั้น แม้
จะระบุข้อความว่าเงินค่าเช่าซื้อไว้ก็ตามแต่ก็มีได้ระบุให้ผู้เช่าซื้อผ่อนชำระเป็นงวด ๆ
ดังกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าซื้อไม่ถูกโจรภัยหรือไม่สูญหาย ด้วยเหตุนี้ความหมายของคำ
ว่า "ยอมชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งสิ้นจนครบ" จึงมีเพียงว่าผู้เช่าซื้อจะต้องชำระราคา
รถยนต์ที่เช่าซื้อจนครบตามที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น กรณีดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยที่
1 ได้ตกลงชำระค่าเสียหายที่รถยนต์ถูกโจรภัย หรือสูญหายให้แก่โจทก์เท่ากับค่าเช่า
ซื้อที่ค้างชำระไว้ด้วย ข้อตกลงตามสัญญาดังกล่าวไม่เป็นการขัดต่อประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567 หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 เก่า มาตรา 150 ใหม่
แต่อย่างใดกรณีตามปัญหาในชั้นอุทธรณ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยที่ 1 ย่อมไม่มีสิทธิที่จะยกขึ้นอ้างซึ่งปัญหาเช่นนั้น
นั้นได้ ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยปัญหาข้อนี้ให้ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไพศาล รวงฆางกูร-นิเวศน์ คำผอง-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ